Il Reasonable Person Test

Diritto inglese degli illeciti civili | Guida allo studio | Criterio oggettivo e convenuti minori

1. La domanda generale

Per accertare il **breach of duty**, il giudice chiede se il convenuto abbia usato la diligenza ragionevolmente richiesta nelle circostanze. La **reasonable person** è un parametro giuridico, non una persona identificata né un individuo perfettamente prudente.

Il test è **oggettivo**: la convinzione personale del convenuto che la condotta fosse sicura non risolve la questione. Oggettivo non significa però ignorare i fatti. Contano l'attività, il pericolo prevedibile e la situazione concreta.

2. Che cosa cambia per un minore?

Nel normale caso di un convenuto minore, il confronto è con un minore ragionevole della stessa età nelle medesime circostanze. Per un tredicenne, si chiede quale diligenza attendersi ragionevolmente da un tredicenne, senza imporre semplicemente il giudizio di un adulto.

Si riconosce così che capacità di previsione e giudizio si sviluppano con l'età. Non basta però chiedere se proprio quel minore abbia personalmente compreso il pericolo. Il parametro resta oggettivo e adeguato all'età.

3. Adeguamento non significa immunità

Un minore può non raggiungere lo standard applicabile ed essere responsabile per negligence, se ricorrono gli altri requisiti. Avere meno di 18 anni non esclude automaticamente la domanda. Nemmeno lo standard adulto renderebbe ogni minore sempre negligente: condotta e rischio richiederebbero comunque un'analisi.

> Test oggettivo: confrontare la condotta con un parametro giuridico appropriato. Convenuto minore: di regola, il minore ragionevole della stessa età. Le circostanze restano essenziali in entrambi i casi.

Ambito: breach nella negligence inglese. La guida si concentra sull'adeguamento per l'età discusso nella trascrizione, non su ogni standard speciale o sulla responsabilità penale.

Mullin v Richards

1. I fatti: un duello per gioco

In **Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304**, due amiche quindicenni, Teresa Mullin e Heidi Richards, giocavano a fare scherma con righelli di plastica. Un righello si spezzò e un frammento colpì l'occhio destro di Teresa, che perse la vista utile da quell'occhio.

Il giudice di primo grado ritenne Heidi negligente, riducendo però del 50% il risarcimento per concorso di colpa di Teresa. Heidi impugnò la decisione. La domanda contro l'autorità scolastica locale era stata respinta e tale rigetto non fu impugnato in questo appello.

2. Il confronto corretto

La Court of Appeal chiese che cosa avrebbe compreso una studentessa quindicenne normalmente prudente e ragionevole nella posizione di Heidi. Non sostituì semplicemente la previsione di un adulto, né rese decisiva la convinzione soggettiva di Heidi.

Il gioco era comune a scuola. Le prove non dimostravano lesioni precedenti, avvertimenti o divieti noti alle ragazze. Inoltre, dalla sola rottura del righello non si poteva dedurre l'uso di forza eccessiva.

3. Chi vinse e perché?

Heidi Richards vinse l'appello. Fu pronunciata decisione a suo favore. Fatti e prove non consentivano di attribuire a una minore ragionevole di quell'età la previsione di un rischio significativo di lesioni derivante dal gioco.

L'esito non significa "i minori non hanno mai doveri" o "se qualcuno si ferisce, qualcuno deve pagare". Il caso mostra una valutazione oggettiva del rischio, adeguata all'età e compiuta dalla prospettiva precedente all'evento.

> Non dedurre la negligence a ritroso dal danno. Un righello rotto, da solo, non prova forza pericolosa né ciò che una quindicenne ragionevole avrebbe dovuto prevedere.

Decisione: 6 novembre 1997; pubblicazione: [1998] 1 WLR 1304. L'affermazione della trascrizione secondo cui rottura e lesione erano ovviamente probabili non corrisponde alla valutazione delle prove in appello.

Età, contesto e inesperienza

1. L’età non è una scala automatica

Da un minore più grande ci si può attendere maggiore capacità di previsione. In alcune situazioni la diligenza attesa può somigliare a quella adulta. Non esiste però una regola fissa per cui 17 equivalga automaticamente a 18, o l’adeguamento scompaia a 16 o 17 anni.

Chiedi che cosa comprenderebbe un minore ragionevole di quell’età nella situazione concreta. Non inventare riduzioni percentuali per ogni anno prima della maggiore età. Mullin approva un approccio che non fissa arbitrariamente un’unica età per la previsione adulta in ogni contesto.

2. Varianti inventate: prove diverse

Variante A: prima di un gioco simile, gli alunni vengono avvertiti chiaramente che i righelli possono scheggiarsi e ferire gli occhi. La valutazione adeguata all’età deve considerare tale avvertimento.
Variante B: un alunno usa un righello visibilmente incrinato e mira colpi forti al volto di un compagno. I fatti differiscono da Mullin e possono sostenere breach.

Nessuna variante dimostra automaticamente responsabilità. Vanno esaminati prove, dovere, standard, causalità e danno. Un’attività comune non è necessariamente sicura o giuridicamente accettabile.

3. Confronto: la semplice inesperienza

Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691, citato nella trascrizione, riguardava una principiante alla guida che ferì l’amico che le dava lezioni. La maggioranza applicò lo standard di un conducente ragionevolmente competente ed esperto. Essere principiante non lo abbassava.

L’istruttore ebbe successo in appello, ma la maggioranza ridusse il risarcimento del 50% per concorso di colpa. Sapere che lei era principiante non eliminava da solo la domanda. L’adeguamento per i minori non è una giustificazione generale dell’inesperienza in qualsiasi attività.

> Tre idee distinte: l’età può definire il parametro appropriato; la semplice inesperienza non sempre lo abbassa; prove e circostanze determinano se il parametro è stato rispettato.

Le varianti con i righelli sono inventate. Nettleship è un breve confronto, non un’esposizione completa delle regole per minori che svolgono attività specializzate.

Verifica la comprensione

1. “Oggettivo” significa che i fatti sono irrilevanti?
Risposta: No. Significa usare un parametro giuridico, senza rendere decisiva la convinzione personale. Le circostanze contano comunque.

2. Qual è il confronto ordinario per un tredicenne convenuto?
Risposta: Un minore ragionevole di tredici anni nelle circostanze rilevanti, non semplicemente un adulto ragionevole.

3. Dire “non ho visto il pericolo” conclude l’indagine?
Risposta: No. Si chiede che cosa un minore ragionevole di quell’età avrebbe dovuto comprendere, non soltanto che cosa pensasse quel minore.

4. Chi vinse in Mullin v Richards?
Risposta: Heidi Richards vinse in appello. Le prove non giustificavano l’attribuzione alla quindicenne ragionevole della previsione di un rischio significativo di lesioni dal gioco.

5. Un diciassettenne è automaticamente valutato come adulto?
Risposta: No. La diligenza può essere simile per certi rischi, ma non esiste un’equivalenza automatica che sostituisca l’analisi adeguata all’età.

6. Che cosa cambia con un chiaro avvertimento sulle lesioni agli occhi?
Risposta: Cambiano le prove relative al pericolo prevedibile. Valuta come un minore ragionevole di quell’età comprenderebbe l’avviso e reagirebbe.

7. Perché Nettleship è un confronto utile?
Risposta: L’inesperienza alla guida non ridusse lo standard. L’adeguamento per l’età non autorizza ad abbassare qualsiasi standard per semplice inesperienza.

> Sequenza: identifica convenuto, età e attività → accerta il dovere → scegli il parametro → valuta il rischio prevedibile con le prove disponibili prima dell’evento → motiva breach → esamina gli altri requisiti.

Fonti

Basato sulla trascrizione Law Academy fornita, correggendo oggettività, età ed esito di Mullin. Decisioni primarie: Mullin v Richards [1998] 1 WLR 1304; [1997] EWCA Civ 2662; Nettleship v Weston [1971] 2 QB 691. La decisione sull’autorità scolastica è distinta dall’appello di Heidi. Le varianti inventate sono segnalate.